

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 채무관계자 확인재산 법적조치 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「인수채권정리업무규정」 제60조에 따르면 집행권원이 있는 채무 관계인 소유 일반재산을 발견하였을 때에는 강제집행의 방법으로 채권을 회수함을 원칙으로 한다고 되어 있고

「재산조사업무요강」 제5조 제1항, 제3항에 따르면 공공정보를 통한 재산조사 결과 회수가능액이 있는 경우 확인재산¹¹⁾으로 취급하여 채권 보전조치 또는 강제집행 등 법적조치를 하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경남지역본부의 확인재산에 대한 법적조치 현황을 점검한 결과

11) 「재산조사업무요강」 제2조 제1호에 따른 '확인재산'의 정의는 '채권보전조치 대상이 되는 재산으로 공공정보 수집 등을 통해 보유 사실이 확인된 부동산 등 재산'을 말함

(1) 채무관계자 확인재산 법적조치 불철저

채무자 ○○○ 채권(국민행복기금 2018 - 150694 등 2건)의 경우 채무자는 '대구광역시 서구 중리동 *****'(집합건물)'를 2015. 6. 1. 387백만 원으로 매수, 해당 확인재산이 2018. 9. 7. 채권관리시스템에 등록되었는데

채무자는 2013. 7. 25. 채무조정 약정을 체결하였으나 연체로 인해 2024. 10. 28. 채무조정 효력상실되었으므로 해당 재산(회수가능액 약 120 백만 원, [표 1] 참조)에 대한 채권보전조치 또는 강제집행을 하여야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하고 있지 않았고

[표 1] 채무자 ○○○ 채권 사례

(단위 : 천 원)

확인재산	재산 평가액	차주번호	채 무			회수 예상가	비 고
			합 계	원 금	이자 등		
중리동 (집합건물)	207,000*	합 계	119,935	20,703	99,232	119,935	원리금 전액 회수가능
		국민행복기금 2018 - 150694	62,604	11,106	51,498		
		국민행복기금 2018 - 130184 (연대보증 채권)	57,331	9,597	47,734		

* 실거래가 495백만 원 - 근저당권 288백만 원 차감 = 207백만 원

채무자 ◇◇◇ 채권(국민행복기금 2018 - 90902 등 2건)의 경우 채무자는 '경상남도 의창구 북면 *****'(토지, 지분 1/2)'를 2017. 7. 3. 430백만 원 (지분반영)으로 매수, 해당 확인재산이 2018. 9. 7. 채권관리시스템에 등록되었는데

채무자는 2013. 8. 8. 채무조정 약정을 체결하였으나 2024. 1. 20.부터 연체가 시작되었으므로 2024. 4월 채무조정 효력을 상실시킨 후 해당 재산에 대한 가압류 등 보전조치를 진행하여야 하는데도 아무런 조치를 하지 않아 2024. 12. 20. 제3자에게 매각되어 회수가능액 54백만 원([표 2] 참조)의 회수기회가 소멸¹²⁾된 것으로 추정되는 등

[표 2] 채무자 ◇◇◇ 채권 사례

(단위 : 천 원)

확인재산	재산 평가액	차주번호	채 무			회수 예상가	비 고
			합 계	원 금	이자* 등		
북면 (토지)	152,000**	합 계	54,108	11,519	42,589	54,108	원금 전액 및 이자 일부 회수가능
		국민행복기금 2018-90902	50,712	8,754	41,958		
		케이비캐피탈 (주) 2024-31	3,396	2,765	631		

* 매각시점인 2024년 채무조정 시 적용한 이자율 10% 적용

** 감정가액 1,148백만 원 - 근저당권 844백만 원 차감 = 304백만 원에서 지분 1/2를 적용

[별표 1] “채무관계자 확인재산 법적조치 불철저 명세”와 같이 채무관계자 확인재산에 대하여 채권보전조치 또는 강제집행을 하지 않은 32건(회수가능금액 884백만 원)이 확인되었다.

(2) 채무관계자 확인재산 가압류 이후 후속조치 불철저

채무자 □□□ 채권(국민행복기금 2018-395729)의 경우 2002. 3. 30. 증여받은 ‘경상남도 창녕군 창녕읍 ***** (토지, 지분 163/800)’의 재산평가액 및 회수예상가는 49백만 원([표 3] 참조)으로 보전조치 실익이 있어 양도기관인 국민행복기금에서 2016. 5. 4. 가압류(○○지법 ○○지원 20** 카단****, 청구금액 72백만 원)하였는데도 이후 강제경매 등 후속조치를 하지 않고 있는 등

[표 3] 채무자 □□□ 채권 사례

(단위 : 천 원)

확인재산	재산 평가액	차주번호	채 무			회수 예상가	비 고
			합 계	원 금	이자 등		
창녕읍 (토지)	49,000**	국민행복기금 2018-395729	93,871	20,033	73,838	49,000	원금전액 및 이자 일부 회수가능

* 개별공시지가에 따른 240백만 원 X 지분(163/800)

12) 해당 재산의 경우 앞서 언급한 근저당권 844백만 원과 그 외 가압류 36백만 원을 모두 해제 후 매각하였으므로 공사 채무를 상환했을 가능성이 높음

[표 4]와 같이 채무관계자 확인재산에 대하여 가압류 이후 강제 집행 등 후속조치를 취하지 않은 12건(총 가압류 금액 537백만 원, 실익 기준 269백만 원)이 확인되었다.

[표 4] 채무관계자 확인재산 가압류 이후 후속조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호 (대표 1건만 기재)	주 소	재 산 평 가 액*	가압류 금 액	실 익
총 12건				537,435	269,043
1	국민행복기금 2018-395729	“기재 생략”	49,000	71,814	49,000
2	국민행복기금 2018-495815		54,100	23,697	54,100
3	한국주택금융공사 2018-4596		46,900	130,398	46,900
4	국민행복기금 2018-54841		39,500	33,197	36,589
5	국민행복기금 2018-184638		26,000	18,028	26,000
6	하나은행(서울) 1999-96986		12,550	20,102	12,550
7	국민행복기금 2018-339771		11,478	82,651	11,478
8	현대캐피탈 2016-5905		64,000	11,039	8,856
9	국민행복기금 2018-382398		8,678	16,606	8,678
10	기초수급 2005-6587		8,210	3,508	6,033
11	경남신용보증재단 2018-3		6,000	123,536	6,000
12	기초수급 2005-97763		4,920	2,859	2,859

* 취득 시 매매가, 인근 실거래가, 등기부 상 근저당권 채권최고액을 참고한 추정가

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과를 수용하면서 회수실익 있는 확인재산 42건¹³⁾에 대해 법적조치 여부를 검토하겠다고 하였다.

13) 총 44건(법적조치 불철저 32건, 후속조치 불철저 12건) 중 후속조치 미실시로 매각된 2건 제외

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 채무관계자 확인재산에 대하여 법적조치 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바라며, (주의)

실익있는 재산 30건(회수가능금액 884백만 원)에 대한 채권보전조치 또는 강제집행 등 법적조치 방안과, 이미 가압류한 재산 중 실익있는 12건(회수가능금액 269백만 원)에 대한 강제경매 등 후속조치 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

채무관계자 확인재산 법적조치 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순 번	차주번호 (대표 1건만 기재)	주 소	재 산 평 가액	회수 예상가	비 고
총 32건				884,357	
1	국민행복기금 2018-150694	“기재 생략”	207,000	119,935	-
2	희망모아 2018-33895		157,510	72,045	-
3	국민행복기금 2018-81134		60,000	60,000	-
4	희망모아 2018-24393		59,000	59,000	-
5	희망모아 2018-291011		90,185	56,871	-
6	국민행복기금 2018-118393		48,000	48,000	-
7	국민행복기금 2018-27029		46,000	46,000	-
8	한마음금융 2018-6498		60,173	43,192	-
9	축협중앙 1998-271		42,000	42,000	-
10	국민행복기금 2018-32773		41,440	41,440	-
11	희망모아 2018-532228		39,784	39,784	-
12	국민행복기금 2018-94851		144,000	35,305	-
13	희망모아 2019-240		33,125	33,125	5
14	기술보증기금 2014-177		29,000	29,000	-
15	국민행복기금 2018-34877		20,000	20,000	-
16	주에스비아이저축은행 2015-2216		19,100	19,100	-

순 번	차주번호 (대표 1건만 기재)	주 소	재 산 평 가 액	회 수 예 상 가	비 고
17	국민행복기금 2018-84428	“기재 생략”	81,400	15,675	-
18	국민행복기금 2018-114708		15,000	15,000	-
19	현대캐피탈 2003-195900		13,240	13,240	-
20	희망모아 2018-542131		23,600	10,560	-
21	현대캐피탈 2015-49771		15,353	10,002	-
22	국민은행(주택) 1997-666		9,110	9,110	-
23	현대캐피탈 2016-10030		9,000	9,000	-
24	국민행복기금 2018-77421		7,230	7,230	-
25	기초수급 2005-61741		30,859	5,811	-
26	국민행복기금 2018-326711		5,753	5,753	-
27	국민행복기금 2018-92234		5,400	5,400	-
28	국민행복기금 2018-30075		5,000	5,000	-
29	국민행복기금 2018-25721		4,963	4,963	-
30	한마음금융 2018-15113		5,000	2,816	-
31	국민행복기금 2018-90902		제3자에게 매각		
32	국민행복기금 2018-755		제3자에게 매각		